



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 86 del Reg. Delibere

OGGETTO: VARIANTE 27 AL PRGC VIGENTE E PIANO ATTUATIVO COMUNALE (PAC) DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE GIULIA GREATTI”. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PREVISTA DALL'ART. 11 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..

L'anno 2026, il giorno 01 del mese di Luglio alle ore 17:50 si è riunita la Giunta Comunale presso la Sala giunta. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
De Sabata Michele	Sindaco	Presente
Ermacora Demis	Assessore	Presente
Drescig Monika	Assessore	Presente in videoconferenza
Cozzarolo Matilde	Assessore	Presente
Spollero Eric	Assessore	Presente in videoconferenza
Grosso Carla	Assessore	Presente
Michelutti Antonio	Assessore	Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Monetti dott.ssa Maria Concetta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Sabata Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE come strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione ed adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate e delle azioni previste da piani e programmi;

PRESO ATTO che la normativa nazionale di riferimento è attualmente rappresentata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

PRESO ATTO che a livello regionale tale normativa è rappresentata dalla L.R. 5 dicembre 2008 n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" e s.m.i.;

PRESO ATTO che il sopracitato D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specifico l'art. 5 stabilisce i seguenti partecipanti:

- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, [...];
- autorità procedente: [...] la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 4 comma 1 della L.R. 16/2008 il quale stabilisce, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, per le finalità di cui al D. Lgs. 152/2006 art. 6, i seguenti partecipanti:

- proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma [...] o nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- autorità competente: la Giunta Comunale;
- l'art.4 comma 3 della L.R. 16/2008 il quale stabilisce “Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.”

PRESO ATTO CHE in data 06.05.2025 prot. n°4321 e 4341, è pervenuta al protocollo generale del Comune di Premariacco, la richiesta di approvazione della Variante al PRGC vigente e del Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”, presentata dalla Sig.ra Greatti Giulia residente in Buttrio (UD) Via Sottomonte n°8/1, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice Giulia Greatti con sede in Premariacco (UD) -33040- Casali Braide n°9, P.I. 02992420303, a firma dell'Arch. Maria Rigo con studio in Udine;

VISTA la richiesta di approvazione della Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”, redatta dall’arch. Maria Rigo con studio in Udine;

CONSIDERATO che in data 01.10.2025 prot. 9509 è stata richiesto il parere di competenza al Servizio valutazioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che in data 03.11.2025 è pervenuto presso il protocollo di questo ente al n°10557, il parere da parte del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia, relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 Rif. Pratica SCV / 961, il quale riportava che: *”lo scrivente Servizio ritiene che il PAC in oggetto non richiede l’assoggettamento alla procedura di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del D. Lgs. 152/2006, in quanto non introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente”*, con le seguenti segnalazioni:

- il rapporto preliminare introduce delle opere di mitigazioni per i nuovi interventi di mitigazione *“Questi consistono principalmente in una fascia di schermatura a verde in corrispondenza dei confini verso la strada e in corrispondenza delle aree di parcheggio.”* Pag. 9 RPA Non sono stati tuttavia approfonditi diversi aspetti relativamente quest’ultima. A titolo collaborativo si consiglia di integrare la documentazione di piano inserendo uno schema di dettaglio della posizione e della consistenza delle fasce verdi, specificando le specie individuate idonee da mettere a dimora nel lotto. Sarebbe opportuno inoltre prevedere la realizzazione degli interventi di mitigazione da voi descritti già nella prima annualità del programma in modo che questi risultino funzionalmente utili prima dell’avvio delle attività dell’azienda in oggetto. Si osserva altresì che quest’ultime, adeguatamente strutturate svolgono anche funzione di ombreggiamento, protezione dal vento e un generale miglioramento del microclima.
- per quanto riguarda gli impatti odorigeni, si osserva che gli odori emessi dagli allevamenti rappresentano uno degli aspetti maggiormente critici della pianificazione nei confronti dei quali la popolazione manifesta una particolare sensibilità; essi sono riconosciuti essere causa di un peggioramento della qualità della vita. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alle residenze limitrofe. Vedasi la Linea guida *“Valutazione dell’impatto odorigeno da attività produttive”* (2019) emesse dall’ARPA e disponibile al seguente link http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html. Anche per questo si suggerisce che le fasce verdi siano sufficientemente strutturate (plurifilari e con specie sia arboree che arbustive) al fine di rallentare i flussi di diffusione degli odori, specialmente verso la proprietà confinante.

RICORDATO che la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, art. 4 comma 1, lettera c), individua la Giunta Comunale come autorità competente, relativamente alla V.A.S. degli strumenti di pianificazione comunale proposti anche da soggetto privato;

DATO ATTO che:

- la richiesta di approvazione della Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”, di cui all’oggetto, si configura come strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/2007;
- la relazione allegata al piano “Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” redatta con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 da parte dell’arch. Maria Rigo, ritiene che *“il PAC proposto, non evidenziando effetti ambientali significativi, possa non essere assoggettato alla procedura VAS in quanto la razionalizzazione degli spazi*

dedicati alla fattoria didattica con ampliamento delle attività svolte dalla Società Agricola Semplice Giulia Greratti, garantirà il mantenimento del benessere animale e l'incremento della produttività aziendale senza ricadute negative sull'ambiente circostante. Per quanto attiene le emissioni in aria, acqua e suolo sono da evidenziare miglioramenti negli specifici impatti”.

Inoltre: “valutata la posizione della struttura, le condizioni garantite di benessere animale, la razionale gestione dei reflui zootecnici, la limitata presenza di UBA, si ritiene che le soluzioni adottate di mitigazione, rappresentano una decisione efficace per soddisfare il mascheramento della struttura produttiva e limitare la dispersione di odori e polveri”;

VISTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008 come modificato dall'art. 35 della L.R. 30.07.2009, n. 13, la Giunta Comunale, quale autorità competente, valuta, se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante possano avere effetti significativi sull'ambiente;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 6 maggio 2005, n.11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Norme in materia ambientale";
- L.R. 23 febbraio 2007, n.5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

ACQUISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

DI FAR PROPRIE le premesse al presente atto;

DI ADOTTARE i contenuti dell'elaborato “Relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica” a firma dell'Arch. Maria Rigo con studio in Udine (UD);

DI CONDIVIDERE e fare propri i contenuti della relazione allegata al piano “Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.” redatto con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 da parte dell'arch. Maria Rigo che ritiene “*non necessario l'assoggettamento del Piano Attuativo Comunale alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*”;

DI ESCLUDERE, in forza del sopraccitato rapporto preliminare la proposta di Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”, dal procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica;

DI MOTIVARE l'esclusione della proposta di Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”, dalla suddetta procedura per le seguenti motivazioni:

- *tenuto conto delle azioni e degli effetti derivanti dall'attuazione dei contenuti della proposta di PAC di iniziativa privata, delle limitate variazioni proposte, si ritiene non necessario l'assoggettamento della Variante stessa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*

DI APPROVARE il presente provvedimento di esclusione dal procedimento di assoggettabilità a V.A.S. della proposta di Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”;

DI STABILIRE che il provvedimento di esclusione sopracitato diverrà efficace solo contestualmente alla formale condivisione da parte dell'autorità procedente mediante l'atto di approvazione in sede di Giunta Comunale della proposta di Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge regionale 21/2003, come sostituito dall'articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004.



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..*

N. del. 2026/15

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Premariacco, lì 01 luglio 2026

Il Responsabile del servizio
F.to arch. Luigi Gellini



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Variante 27 al PRGC vigente e Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato “Società Agricola Semplice Giulia Greatti”. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica prevista dall'art. 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..*

N. del. 2026/15

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Premariacco, lì 01 luglio 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
F.to De Sabata Michele

Il Segretario Comunale
F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 06/07/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/07/2026, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Premariacco, li 06/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Silvana Blasich

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06/07/2026

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/07/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L: R. 24/05/2004 n. 17).

Li 06/07/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Silvana Blasich

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento